

1501582-74.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA MOREIRA DUTRA COSTA

Comarca: Piedade

Foro: Foro de Piedade

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2227935/2021 - Delegacia de Polícia de Piedade, 19769264/2021 - Delegacia de

Polícia de Piedade, 724/2021 - Delegacia de Polícia de Piedade, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piedade

Foro de Piedade

1ª Vara

Praça Raul Gomes de Abreu, 73, Piedade-SP - cep 18170-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501582-74.2021.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501582-74.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2227935/2021 - Delegacia de Polícia de Piedade, 19769264/2021 - Delegacia de

Polícia de Piedade, 724/2021 - Delegacia de Polícia de Piedade, 2227935 -

DEL.POL.PIEDADE, 724/21/509 - DEL.POL.PIEDADE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME MARTINS FERREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA MOREIRA DUTRA COSTA

Vistos.

GUILHERME MARTINS FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta da denúncia, no dia 21 de agosto de 2021, por volta das 11h40min, na rodovia Miguel Hoyer, 134, Cotianos, nesta cidade e comarca de Piedade, trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 14 porções de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização legal e regulamentar.

O réu foi notificado e citado e apresentou defesa (fls. 79).

A denúncia foi recebida (fls. 88/89).

Durante a instrução foram ouvidas 2 testemunhas e, ao final, o réu interrogado. Após o encerramento da instrução, o Ministério Público manifestou-se em alegações finais, pela condenação nos exatos termos da denúncia.

A defesa, em alegações finais, requereu a absolvição e, subsidiariamente, a aplicação dos benefícios legais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito vem demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de exibição e apreensão (fls. 02), auto de prisão em flagrante (fls. 01), laudo de constatação (fls. 03), laudo toxicológico (fls. 157/159) e prova oral colhida durante a instrução processual, seguindo a mesma sorte a comprovação da autoria do delito.

O réu foi interrogado em juízo e negou os fatos. Disse que acordou e foi comprar maconha. Estava com 30 reais. Comprou uma de 5. O rapaz que vendeu estava sentado. Quando a policia chegou, o rapaz mandou ele correr. Correu e foi alcançado pelo policial. Não conhecia os policiais. Queriam que o interrogando falasse o nome de quem estava vendendo, mas não sabia e eles disseram que a droga teria um dono.

A negativa da réu foi contrariada pelas demais provas colhidas.

A testemunha Renata Pereira Domingues, policial militar, narrou em juízo que recebeu notícia da ocorrência com um veículo fazendo a venda de entorpecente. Foram até o local e não localizaram o veículo, mas em um terreno, conhecido ponto de tráfico, viram 2 indivíduos sentados na calçada. A depoente correu atrás de um indivíduo que não conseguiu alcançar e Wagner atrás do outro. O PM Wagner alcançou o réu. Após a abordagem, voltaram e localizaram a sacola que foi solta pelo, contendo cocaína. Questionaram o réu e ele disse que não estava realizando a venda e não quis dizer quem era o outro indivíduo. Quem dispensou a sacola foi o Guilherme. Os indivíduos se separaram quando correram. Estavam a uns 50 metro deles. O outro indivíduo era pardo e tinha certa semelhança com o réu.

A testemunha Wagner de Oliveira Guedes, policial militar, narrou em juízo que receberam notícia de um veículo Fiat Uno no local vendendo droga. No conhecido ponto de trafico, estavam o réu e outro indivíduo sentados na calçada, e, quando chegaram bem próximo, eles levantaram e correram, tendo o réu dispensado uma sacola. Na bermuda do réu achou R\$25,00. Retornou ao local e encontrou os pinos de cocaína. Com ele não encontrou nada, só o dinheiro. Estava a uns 40 metros deles. A partir do momento que ele está próximo do ponto de droga já considera em atitude suspeita, principalmente porque os indivíduos correram e o réu jogou algo. O outro indivíduo era pardo e aparentava ter uns 20 anos. Eles correram em direção oposta. Perguntaram e Guilherme não soube dizer quem era o outro indivíduo. Não tem como saber se eles se conheciam.

Examinando o contexto fático probatório carreado aos autos verifica-se que a condenação é medida que se impõe.

Os depoimentos das testemunhas da acusação foram firmes e coesos em aspectos fundamentais da ocorrência e nada há nos autos a indicar que desejassem prejudicar o réu.

Os policiais afirmaram que viram o réu com a sacola de drogas. Ademais, a suposta maconha que Guilherme disse ter ido comprar, não foi encontrada. Alias, sequer foi apreendido maconha na ocorrência.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais militares pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção de legitimidade de seus atos. A doutrina e jurisprudência

ensinam que o depoimento de policiais goza da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

O réu foi preso em flagrante logo após ser visto pelos policiais dispensando uma sacola com as drogas, comprovando a materialidade e autoria delitivas.

Mister se faz atentar que, para a caracterização do crime de tráfico, vários fatores devem ser considerados. Dispõe o §2º do artigo 28 da Lei 11.343/06: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso em apreço, a apreensão de drogas fracionadas em poder do acusado, permitem concluir que ele praticava a atividade espúria indicada na exordial.

"Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão". (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95, Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

Desse modo, de rigor a condenação do acusado.

Apurada a responsabilidade penal, passo a dosar a pena de condenação.

Analisando as circunstâncias da primeira fase de aplicação da pena, verifico que não há elementos a serem valorados, motivo pelo qual fixo a pena base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria penal, o réu faz jus à redução prevista no § 4ª, artigo 33, da Lei 11.343/06, diante da primariedade e da inexistência de indícios de que integre organização criminosa ou que se dedicava à organização criminosa. Assim, ponderadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06 e considerando que a quantidade apreendida não representa montante expressivo, diminuo a pena à razão de 2/3, passando para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

O valor do dia multa será o mínimo legal, tendo em vista a ausência de informações sobre a situação financeira do acusado.

Nos termos do art. 33 c.c. 59, todos do Código Penal, entendo que o regime mais adequado ao cumprimento da reprimenda seja o SEMIABERTO.

Esta Magistrada possuía entendimento acerca da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito nos delitos de tráfico de drogas. Contudo, curvando-se à jurisprudência dos Tribunais Superiores, entendo que, em caso de primariedade e sendo pequena a quantidade de droga apreendida em poder do réu, é possível a aplicação do benefício previsto no art. 44 do Código Penal.

Contudo, esta Magistrada ficará atenta aos impactos que esta decisão ocasionará na Comarca, sendo sempre possível rever seu entendimento.

Assim, presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade imposta em 02 restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta a ser definida pelo juízo da execução e prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E CONDENO O RÉU GUILHERME MARTINS FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, substituída por 02 penas restritiva de direito,

consistente na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta a ser definida pelo juízo da execução e prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo, e no pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O sentenciado poderá apelar da decisão em liberdade, ante a natureza da pena.

Determino, nos termos do art. 32, c.c o art. 58, § 1º, ambos da Lei 11.343/06, a incineração da substância entorpecente apreendida, uma vez que não há controvérsia sobre a quantidade da substância ou produto, nem acerca da regularidade do laudo toxicológico.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Condene o réu ao pagamento de custas, nos moldes do artigo 4ª, § 9ª, da Lei Estadual 11.608/03, observado o artigo 12 da Lei 1060/50.

Com o trânsito em julgado, expeça-se a guia definitiva, remeta-se ofício a Justiça Eleitoral, consoante artigo 15 da Constituição Federal, e ao IIRGD.

P.I.C

Piedade, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA